CONTESTA DEMANDA. NIEGA HECHOS Y DOCUMENTAL. IMPUGNA LIQUIDACIÓN. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA, abogada inscripta al T° 108 F° 412 (C.U.I.T. N° 27-30918447-2), en representación de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E., constituyendo domicilio legal en Avenida Rivadavia 4380, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos «EQUIPAMIENTO URBANO DEL SUR S.R.L. c/ SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS», a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Acredito la representación invocada con la copia del poder que acompaño, otorgado por SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. 30-71540982-4), sociedad del Estado creada por Decreto 118/2009 cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado Nacional.

II.- OBJETO

Vengo por el presente a contestar en tiempo y forma el traslado de la demanda promovida contra mi mandante, solicitando desde ya su íntegro rechazo, con expresa imposición de costas a la actora.

III.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA

La actora promueve demanda por el cobro de una factura emitida al amparo de la orden de compra N° 4520002029, omitiendo señalar que la recepción del renglón que la origina nunca fue conformada por el área requirente, y que sus tres presentaciones anteriores fueron observadas por defectos que le son imputables. Reclama además una diferencia de cambio que la propia orden de compra excluye.

IV.- NIEGA LOS HECHOS Y DESCONOCE LA DOCUMENTAL

Salvo los hechos que expresamente reconozca en esta presentación, niego, rechazo y desconozco todos y cada uno de los hechos afirmados en el escrito de demanda que no sean objeto de reconocimiento expreso, así como la autenticidad, la veracidad y el contenido de toda la documentación acompañada por la actora que no revista el carácter de instrumento público.

En particular, y sin que la enumeración importe limitación alguna:

1. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya entregado los ocho cambiadores de bebé objeto del renglón 1 de la orden de compra N° 4520002029.

2. Niego, rechazo y desconozco que la mercadería haya sido recibida sin observación alguna por parte de mi mandante.

3. Niego, rechazo y desconozco que el área requirente haya prestado conformidad a la recepción del renglón 1.

4. Niego, rechazo y desconozco que la factura N° 00005-00000173 haya sido contabilizada por mi mandante.

5. Niego, rechazo y desconozco que el plazo de pago convenido haya sido de sesenta días.

6. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante adeude a la actora la suma de $ 498.212,70 ni ninguna otra.

7. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya remitido a mi mandante la carta documento que invoca.

8. Niego, rechazo y desconozco que las presentaciones de la actora hayan quedado sin respuesta.

9. Niego, rechazo y desconozco que corresponda diferencia de cambio alguna sobre la facturación de autos.

V.- HECHOS QUE SE RECONOCEN

Sin perjuicio de las negativas que anteceden, y en cumplimiento del deber de expedirse con claridad sobre los hechos invocados en la demanda, mi mandante reconoce expresamente lo siguiente:

1. Reconozco la emisión de la orden de compra N° 4520002029 por parte de mi mandante, en los términos que surgen de su propio texto y de sus cláusulas generales.

2. Reconozco que la Gerencia de Coordinación Administrativa observó las facturas N° 00005-00000143, 00005-00000158 y 00005-00000172, y que indicó a la actora que el total a facturar ascendía a $ 452.535,16 conforme el tipo de cambio del 8 de agosto de 2025. Ese es el único importe que, eventualmente, podría discutirse en autos, y no el que la actora reclama.

VI.- IMPUGNA LA LIQUIDACIÓN

Impugno la liquidación practicada. La actora reclama $ 498.212,70 cuando la única factura viva del legajo es la N° 00005-00000173, por $ 452.535,16, importe que surge del cálculo que mi mandante le comunicó por correo electrónico el 9 de agosto de

2025. La diferencia que se pretende no tiene respaldo documental alguno y responde a una actualización que la cláusula 5 de la orden de compra excluye expresamente.

VII.- DESCONOCE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE LA ACTORA

Niego y desconozco la autenticidad y el contenido de la totalidad de la prueba documental acompañada por la parte actora, y en particular de las piezas que a continuación se individualizan, sin que ello importe reconocimiento de ninguna otra.

— Orden de compra N° 4520002029.

— Facturas emitidas y refacturaciones.

— Intercambio de correo electrónico con la demandada.

— Memorándum y nota emitidos por la demandada.

VIII.- OFRECE PRUEBA

A) Documental

B) Informativa

— **Gerencia de Coordinación Administrativa de mi mandante:** remita copia certificada del expediente EX-2025-00133907-APN-GCO#SOTR y de las constancias de conformación del renglón 1.

IX.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

X.- PETITORIO

Por lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma, por negados los hechos y desconocida la documental en los términos expuestos.

3) Se tenga presente la reserva del caso federal.

4) Oportunamente se dicte sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA
Apoderada de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E.
T° 108 F° 412